

1500651-91.2020.8.26.0022

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Fernando Leonardi Campanella

Comarca: Amparo

Foro: Foro de Amparo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... dos fatos, já contava com duas condenações por tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado (autos nº 0064303-48.2015 e 0081479-06.2016 - fls. 127/128), sendo, assim, reincidente na dicção dos artigos 63 cc. 64, I, ambos do CP, razão pela qual majoro sua pena de 1/3 (um terço). De outro canto, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, visto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Amparo

Foro de Amparo

1ª Vara

Praça Tenente José Ferraz de Oliveira, 55, Amparo-SP - cep 13900-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500651-91.2020.8.26.0022 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500651-91.2020.8.26.0022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2155181/2020 - 02º D.P. AMPARO, 7942004 - 02º D.P. AMPARO, 334/20/935 - 02º D.P. AMPARO, 2155181 - 02º D.P. AMPARO

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

AUTOR DESCONHECIDO e outro

Juiz de Direito: Fernando Leonardi Campanella

VISTOS.

WENDEL DA SILVA SANTOS, identificado nos autos (fl. 06), foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incurso no artigo 155, caput do Código Penal, acusado de ter, no dia 18 de fevereiro de 2020, por volta das 13h30, na Rua Doutor Plínio do Amaral, nº 85, "Tucão Lanches", Jardim Santo Antônio, nesta cidade e Comarca de Amparo/SP, subtraído para si, um aparelho celular Iphone, marca Apple, cor prata, em prejuízo da vítima Bruno Antonacci (fls. 75/76).

A denúncia foi recebida em 16/08/2021 (fl. 77).

Devidamente citado (fl. 89), o acusado, por intermédio de seu D. Defensor nomeado (fl. 91), apresentou resposta por escrito à acusação (fl. 92/94), arrolando testemunhas.

Não sendo o caso de julgamento in limine do feito, com a absolvição sumária do acusado, foi determinada a abertura da fase instrutória (fl. 109), oportunidade em que foi colhida a prova oral, consistente nas oitivas da vítima e de uma testemunha arrolada pela Acusação, havendo desistência das demais, seguindo-se para o interrogatório do acusado (cf. ata de fls. 145/146).

Em sede de memoriais escritos, o D. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, por entender suficientemente provadas a autoria e a materialidade delitiva (fls. 147/148). O D. Defensor enalteceu a confissão do réu e teceu considerações a respeito a dosagem da pena (fls. 149/152).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada por intermédio do Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Relatório do SIG (fls. 135/144) e auto de reconhecimento fotográfico (fl. 20), tudo a par da prova oral.

Há, ainda, o link contendo as filmagens da câmera de segurança interna do estabelecimento comercial, retratando a dinâmica dos fatos (fl. 134).

A autoria, da mesma forma, não comporta dúvida.

A vítima Bruno Antonacci contou que na data dos fatos estava no estabelecimento comercial e deixou seu celular no balcão. Em certo momento, percebeu que o aparelho não estava mais no local deixado. Ao olhar nas filmagens da câmera do circuito interno pode ver um indivíduo, com as mesmas características físicas do ajudante do condutor do caminhão, que minutos antes descarregava mercadorias, furtando seu aparelho. Reconheceu-o pelo braço e pela camiseta. Ato contínuo, entrou em contato com a empresa, que o informou ser um motorista terceirizado. Então, conseguiu o contato do motorista do caminhão, que arcou com os prejuízos causados pelo seu ajudante, ora réu, entregando ao declarante outro celular, no valor aproximadamente de R\$1.800,00.

Daniel Morandin Verzoli, investigador da polícia civil, narrou que a vítima Bruno o informou ter havido a entrega de produtos da empresa JBS por uma transportadora, e a pessoa que ajudava o motorista entrou no estabelecimento e subtraiu seu telefone celular, que estava em cima do balcão. A vítima entregou-lhe umas imagens da câmera de segurança e reconheceu o réu como sendo o ajudante do motorista que havia feito a entrega naquele dia. O réu tinha uma tatuagem no pescoço.

Interrogado em juízo, WENDEL confessou os fatos, confirmando a subtração do aparelho celular da vítima naquela data, porém alegou não saber o que "se passou" com ele mesmo naquele momento. Não tinha motivos para pegar o celular, pois estava empregado.

Pois bem. Esse é o contexto probatório dos autos.

Como é sabido, o furto, clandestino por excelência, é delito cometido sem testemunhas, longe da percepção da vítima. É, segundo grandes autores literários pátrios, considerado o crime perfeito, vez que ninguém sabe quem o praticou, quando

o cometeu. É o delito de difícil elucidação. Há, pois, que se buscar nas entranhas do processo o que de fato realmente ocorreu.

Cumpra ressaltar, que o réu, ajudante do motorista terceirizado que realizava entrega de mercadorias, ingressou no estabelecimento comercial da vítima, passando por diversas vezes defronte ao balcão em que estava o celular por ela deixado, conforme demonstram as imagens da câmera de segurança do circuito interno.

O vídeo registrado no arquivo sob nome MHDX_ch3_main_20200218131500_20200218133000 (vide os 30 primeiros segundos), retrata o momento em que o réu subtraiu o aparelho, sendo elaborado, inclusive, um relatório fotográfico pela polícia civil.

E, logo após o término do descarregamento da mercadoria, Bruno sentiu falta do seu celular, e imediatamente olhou as imagens de segurança, identificando a subtração e o respectivo autor do furto, reconhecendo o acusado, com exatidão, pela camiseta e devido ao braço esticado para alcançar o aparelho.

Nota-se assim, que a detalhada e idônea declaração da vítima, bem como o sempre seguro depoimento do policial encontram amparo no conjunto probatório (imagens), além de estarem alinhados à insuspeita e autêntica confissão judicial do acusado.

Assim, considerando a lisura e idoneidade dos elementos, bem como o convincente conjunto probatório carregado aos autos, a condenação se impõe.

O fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo excludentes de ilicitude ou dirimintes de culpabilidade a ser reconhecida, razão pela qual a condenação e imposição da correspondente reprimenda estatal são medidas que se impõem.

PASSO A DOSAGEM DA PENA.

Atento às diretrizes do artigo 59, do Código Penal e da Certidão de Eventos (fls. 125/129), observo que o apontamento de fl. 128 não lhe acomete de maus antecedentes. Considerando que a vítima foi reparada no prejuízo e não evidenciadas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deverá permanecer no mínimo legal.

Na segunda fase, presente a agravante do art. 61, I, do CP, eis que o réu, ao tempo dos fatos, já contava com duas condenações por tráfico de entorpecentes, com trânsito em julgado (autos nº 0064303-48.2015 e 0081479-06.2016 – fls. 127/128), sendo, assim, reincidente na dicção dos artigos 63 cc. 64, I, ambos do CP, razão pela qual majoro sua pena de 1/3 (um terço). De outro canto, impõe-se o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, visto que o réu confessou a prática delitiva (Súmula nº 545, do STJ), com redução em 1/6 (um sexto).

Inexistem causas de aumento e/ou de diminuição de pena.

Reincidente que se apresenta, mas detentor de circunstâncias judiciais favoráveis (art. 33, §3º e art. 59, III, do Código Penal e Súmula nº 269, do STJ) fixo o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia para CONDENAR o réu WENDEL DA SILVA SANTOS, identificado nos autos, a cumprir pena de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada qual no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo da data dos fatos, com correção monetária na fase executória, na forma do §2º do art. 49 do Código Penal, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Com efeito, o acusado, reincidente que se apresenta, não preenche o requisito previsto no art. 44, II, do Código Penal, razão pela qual não faz jus ao beneplácito legal da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não sendo tal medida, ainda, suficiente para reprovação pela conduta praticada (§3º do mesmo dispositivo).

O réu respondeu ao presente feito preso por outro.
E, ausentes os fundamentos da prisão preventiva (art. 312, caput e §2º, do CPP), permito-lhe aguardar em liberdade a fase recursal (art. 387, §1º, CPP).

Verba reparatória prejudicada (art. 387, IV, do CPP).

Intime-se a vítima acerca do teor da presente (art. 201, §2º, CPP), para conhecimento.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, expeça-se carta de guia de execução e anote-se a condenação definitiva no Sistema Informativo Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da E. Corregedoria Geral de Justiça (art. 372 das NSCGJ).

Transitado em julgado, expeça-se mandado de prisão constando regime semiaberto

P.R.I.C.

Amparo, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA